МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 05 дугаар сарын 01 № 03/13 Улаанбаатар хот

ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖИЛ,
ХАМГААЛЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА Т.ИХТАМИР ТАНАА

Дорноговь аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газрын нэр бүхий албан хаагчдаас тус аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хамгааллын газрын дарга Ш.Алимаа нь ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл үзүүлж, ялгаварлан гадуурхаж, ажил үүргээ хэвийн явуулах боломжоор хангахгүй, хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн гэх гомдол, мэдээлэлийг Комисст ирүүлсэн.

Комисс тус гомдол, мэдээллийн мөрөөр Дорноговь аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газрын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрх, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийлээ.

Хяналт шалгалтыг тус байгууллагын хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулж буй дотоод журам болон эрх зүйн бусад баримт бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийх, албан хаагчдаас санал асуулга авах, ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлага хийх, гомдол гаргагч нар болон бусад албан тушаалтнаас тайлбар авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Дорноговь аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газрын даргын 2024 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/15 дугаар тушаалаар “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг шинэчлэн батлсан байна. Тус журмыг батлахдаа хамт олны хурлаар хэлэлцээгүй, хурлын тэмдэглэл хөтлөөгүй байх бөгөөд “уг журмыг мөрдөж ажиллахыг зөвшөөрч, танилцлаа” гэсэн гарын үсгийг зуруулж авсан нь албан хаагчдын өгсөн тайлбар болон холбодох баримт бичгээр тогтоогдож байна.

Энэ нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.6 дахь заалтад “ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд дагаж мөрдөх хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг тогтоож мөрдүүлэх”, 122 дугаар зүйлийн 122.1 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан хууль тогтоомжид нийцүүлэн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд үйлчлэх хөдөлмөрийн дотоод журмыг батлаж мөрдүүлнэ”, 122.2 дахь хэсэгт “Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр батлсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй.” гэж тус тус заасныг зөрчиж байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгох”, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2 дахь заалтад “хэл амаар доромжлох, нэр төр, алдар хүндийг нь гутаах”-ыг тус тус хориглосон.

- 1500600

Гомдол гаргагч нар тус газрын даргын зүгээс ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл үзүүлж, хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчиж байгаа дараах асуудлыг дурдсан. Тухайлбал гомдол гаргагч Б.Энхтуяа Комисст гаргасан тайлбартаа "...Ш.Алимаа дарга нь байгууллага, албан тушаалтан, хамт олны нэрийг барьж миний нэр төрд халдах болон бусад үйлдлүүдээр ажлын байрны дарамт шахалтыг удаа дараа үзүүлж, хууль бусаар сануулах болон цалингийн хувиар хасах сахилгын шийтгэлийг тус тус ногдуулсан. Мөн Комисс болон бусад байгууллагад гомдол гаргасан гэх зэргээр дарамт үүсгэж ажлын бүтээмж, сэтгэлзүйн байдалд хүндээр нөлөөлж байна." гэх, гомдол гаргагч М.Тамжидмаа Комисст гаргасан тайлбартаа "...Би Ш.Алимаа даргатай үл ойлголцсон зүйлгүй, ямар шалтгаанаар надтай зүй бусаар харьцаж, хамт олны дунд миний нэр хүндэд халдаж байгааг ойлгодоггүй, би энэ байдлыг 9 сарын хугацаанд тэвчсэн, удаа дараа дарамт үзүүлсэн, ялгаварлан гадуурхалтын улмаас хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөж ажлаа хийхэд хүндрэлтэй байсан, улмаар ар гэр, хүүхдийн эрх ч зөрчигдөж байсан. Ингээд 2023 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн Б/56 дугаартай тушаалаар ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдсан" гэх тайлбарыг тус тус ирүүлсэн байна.

Мөн тус газрын дарга Ш.Алимаагаас тайлбар авахад "...Миний хувьд ажлын байрны дарамт үүсгэсэн, ялгаварлан гадуурхсан зүйл байхгүй. Б.Энхтуяад хуульд заасан үндэслэлээр сахилгын арга хэмжээ 2 удаа авсан. М.Тамжидмаа нь хуульд заасан зохих зөвшөөрөлгүйгээр ээлжийн амралт авсан. Мөн өвчтэй байгаа гэх боловч баримт нь шаардлага хангаагүй учраас ажлаас халах шийтгэл ногдуулсан. Төрийн албаны тухай хуульд заасан захирах, захирагдах ёсыг баримтлахыг алба хаагчдад сануулах нь зүйтэй гэж үзэж байна" гэжээ.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газрын 2023 оны 01/772 дугаар албан бичгээр "байгууллагын дотоод уур амьсгал, албан хаагчид хоорондын харилцааны асуудал, бусад ажилтан, албан хаагчдад аливаа төрлийн буруу үлгэр дуурайлал үзүүлэхээс зайлсхийх, тэгш хандах, албан харилцааг үр ашигтай явуулахад онцгой анхаарах, удирдах албан тушаалтны хувьд манлайллын үүргээ биелүүлж захирах, захирагдах, хамтач байх, хүнлэг энэрэнгүй байх зарчмын хүрээнд шууд удирдлагад байгаа ажилтан, албан хаагчдаа чиглүүлэх, арга зүйгээр хангах, тэгш харилцах, ёс зүйн зөрчил маргаан үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх тодорхой ажлыг зохион байгуулах" зөвлөмжийг Дорноговь аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргад хүргүүлсэн боловч зөвлөмжийн биелэлт хангалтгүй байна.

Дорноговь аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газрын даргын албан тушаалын тодорхойлолтод тусгай шаардлага болох удирдан зохион байгуулах хүрээнд алба хаагчдын харилцааны түвшинг оновчтой тодорхойлох, санал бодлыг нь сонсох, үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах зэрэг ур чадвартай байхаар заасан, мөн Хөдөлмөрийн болон Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд заасан ажлын байрны дарамт хүчирхийллээс ангид орчин бүрдүүлэх үүргээ ажил олгогч биелүүлж ажиллаагүй байна.

Тус газрын дарга Ш.Алимаа, нэр бүхий гомдол гаргагч нарын хооронд үүссэн үл ойлголцол, ажлын байрны дарамтын шинжтэй асуудлаас улбаатай тус аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газрын үйл ажиллагаа хангалтгүй байгаа нь шалгалтын явцад танилцсан нөхцөл байдлуудаас харагдаж байна.

3. Ш.Алимаа нь гомдол гаргагч Б.Энхтуяагийн Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч болон Захиргаа, хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр ажилласан 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлаагүй боловч хагас бүтэн жилээр Захиргаа, хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр ажилласан гүйцэтгэлийн тайланг үнэлж, Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө тайланг үнэлээгүй байна. Тухайн алба хаагч гүйцэтгэлийн тайландаа нийт 3 зорилтын хүрээнд 10 арга хэмжээг төлөвлөж бүрэн тайлагнасан боловч үнэлгээний хуудаснаас үзэхэд огт тусгаагүй 2 арга хэмжээг нэмж үнэлгээ өгсөн, тусгаад тайлагнасан 3 арга хэмжээг орхигдуулж, үнэлээгүй байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг гүйцэтгэлийн тайлантай харьцуулан дүгнээгүй буюу

үнэлгээ нь тодорхой бус байна. Мөн алба хаагчдын гүйцэтгэлийн тайланг үнэлж дүгнэхдээ үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүн томилоогүй, хэлэлцсэн талаар тэмдэглэл байхгүй тул хэрхэн ямар бүрэлдэхүүнээр хэлэлцэж үнэлсэн нь тодорхойгүй, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшин үнэлэх журам"-ыг баримтлаагүй байх тул тухайн албан хаагчийн ажлаа бүрэн, бодитой үнэлүүлэх эрхийг хангаж ажиллаагүй байна.

4. Тус байгууллагын 2023 оны сургалтын төлөвлөгөөнд нийт 14 сургалтыг төлөвлөсөн байх бөгөөд ажлын байран дахь сургалтад жендер, хүний эрхийн талаарх сургалтыг төлөвлөн баталсан боловч сургалт хийгдээгүй болох нь алба хаагчдаас авсан санал асуулга болон бусад баримтуудаар тогтоогдож байна.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт “ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх арга хэмжээ авна” гэж заасныг хэрэгжүүлээгүй байна.

5. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгаалллын газар нь хүүхдийн эрх хамгаалллын чиглэлээр төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хүүхдийн эрхийн зөрчлийн дуудлага мэдээллийн дагуу кейс, тохиолдол, гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч иргэдэд нийгэм, сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлж, томилолтоор хот суурин болон орон нутагт ажиллах зэрэг эрсдэлт нөхцөлд ажилладаг онцлогтой боловч хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хариуцсан ажилтны орон тоо байхгүй ч, нэг албa хаагчдад хариуцуулж томилоогүй, албa хаагчдад томилолтоор ажиллах санамж өгөх зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээ аваагүй байх тул хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан ажил олгогчийн үүргийн хэрэгжилт хангалтгүй байна.

6. Тус байгууллагын Түр хамгаалах байранд нийт 2 үйлчлүүлэгч байсан ба түүний нэг үйлчлүүлэгч нь 2023 оны 8 дугаар сард хариуцаж ажилласан ажилтны зүй бус харьцааны улмаас амиа хорлох оролдлого хийсэн, 2022 оны 1 дүгээр сард хамгаалалтын ажилтны ажилдаа хайнга хандсан байдлаас 2 үйлчлүүлэгч тус байрнаас оргож, дахин хүүхдийн эрх зөрчигдсөн байж болзошгүй байдал болон тус хамгаалах байрны ажилтан үйлчлүүлэгч хүүхдийн эрхийг зөрчсөн байж болзошгүй гэсэн үндэслэлээр цагдаагийн байгууллагад шалгагдаж байгаа зэрэг нөхцөл байдлууд хяналт шалгалтын явцад тогтоогдсон. Энэ нь үйлчлүүлэгчийн амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах үйлчилгээг үзүүлэхэд сэтгэл зүйчээс үзүүлэх чанар хүртээмж, байгууллагын удирдлага зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа нөлөөлсөн гэж үзэж байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг нэн даруй шинэчлэн батлаж, мөрдүүлэх;
2. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллийг хориглох заалтыг хэрэгжүүлээгүй, хүчирхийллээс ангид орчин бүрдүүлэх үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн, хүний эрхийг дээдлэх зарчмыг зөрчсөн нь тогтоогдсон Дорноговь аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгаалллын газрын дарга Ш.Алимаад хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцох;
3. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж салбарын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг ажилтнуудад болон удирдах албан тушаалтанд зориулан үр дүнтэй зохион байгуулах;

4. Дорноговь аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газрын Түр хамгаалах байрны үйл ажиллагааг зохицуулж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн нөхцөл байдалд дотоод хяналт шалгалтыг тогтмол хийж, түүний үр дүнд үндэслэн тухай бүрд холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах;
5. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудтай холбоотой ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтад өртсөн гэх агуулга бүхий гомдол Комисст нэлээдгүй ирж байгаа тул цаашид салбарын удирдах албан тушаалтныг томилохдоо хүний эрхийн мэдлэг, ойлголт, хандлагатай албан хаагчдаар нөхөх бодлого баримтлах, нийт удирдах бүрэлдэхүүнд ажлын байрны дарамт, хүчирхийллээс ангид орчин бүрдүүлэх үүргийг сануулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Шаардлагыг Дорноговь аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газрын дарга болон ажилтнуудад танилцуулж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний танилцуулгыг холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагч нарт.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ